



Nr. 238 Kabinettsitzung vom 1. April 1922, 16 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1376 , Bl. 1-4

Anwesend: Wirth, Rathenau, Köster, Radbruch, Giesberts; StS Hemmer, Walther, Stieler, Hirsch; MinDir. Meissner, Müller, von Schlieben, von Maltzan, Heinrici; MinR Foerster; RKom. Kuenzer; StKom. Weismann; VLegR Haas; für Preußen: RegAss. Schmeisser; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Zuteilung des Hauses unter den Linden an die hiesige Sowjetregierung [sic.]
2. Regelung des Erholungsurlaubs der Reichsbeamten für 1922. [abgesetzt]
3. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage. [abgesetzt]
4. Entwurf eines Gesetzes über Teuerungsmaßnahmen für Militärrentner.
5. Entwurf eines Gesetzes zur zweiten Änderung der Verordnung über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser. [vertagt]
6. Frage der Zuständigkeit für die Angelegenheit des Holzhandels und der Sägeindustrie. [abgesetzt]
7. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Initiativantrags wegen eines Gesetzes über den Ersatz der durch die Besetzung deutschen Reichsgebiets verursachten Personenschäden.

1. Zuteilung des Hauses unter den Linden an die hiesige Sowjetregierung [sic.]¹

Ministerialdirektor von Maltzan befürwortet die Zuteilung des Hauses der ehemaligen russischen Botschaft Unter den Linden an die hiesige Sowjetvertretung. Er bemerkt, daß die Verhandlungen mit dem Wohnungsamt, betreffend Unterbringung der russischen Vertretung bisher völlig ergebnislos verlaufen seien. – An der Überweisung des Hauses müßten jedoch die folgenden Bedingungen geknüpft werden: einmal müßte als Gegenleistung die Wiederherstellung der deutschen Botschaft in Petersburg und bis zu dem Zeitpunkt, in welchem diese Wiederherstellung erfolgt ist, als Ersatz für die entzogene Benutzung entweder die kostenlose Überweisung der 3 Häuser Obuchow Pereulok

¹ Gemeint ist die mit dem vorläufigen Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjet-Republik über die Erweiterung des Tätigkeitsgebiets der beiderseitigen Delegationen für die Kriegsgefangenenfürsorge vom 6. Mai 1921 geschaffene diplomatische Vertretung, der eine Handelsvertretung angegliedert wurde (RGBl. 1921 II, S. 929).

5 in Moskau für die Unterbringung der dortigen Deutschen Vertretung oder eine entsprechende Entschädigung in Geld verlangt werden, und außerdem müsse die Anbringung geltender russischer Hoheitszeichen zunächst vermieden werden, da ein solches Vorrecht nur einer regelrechten diplomatischen Vertretung zukomme. Nebenher seien die Bemühungen, die auf Beschaffung eines anderen geeigneten Hauses für die russische Handelsvertretung abzielten, fortzusetzen².

Ministerialdirektor von Schlieben weist auf die finanziellen Belastungen hin, die sich aus der Beschaffung eines geeigneten Hauses für die Sowjetvertretung ergeben müßten.

Ein Vertreter des Preußischen Wohlfahrtsministeriums bemerkt, daß ohne die Bereitstellung erheblicher Geldmittel Verhandlungen mit dem Wohnungsamt ergebnislos verlaufen müßten.

Der *Reichskanzler* tritt für Freigabe des Hauses Unter den Linden ein.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau weist auf die besonderen Schwierigkeiten hin, die sich schon wiederholt bei der Unterbringung ausländischer Vertretungen in Berlin ergeben hätten. – Hier müsse im dringenden Interesse der Beziehungen zum Auslande unbedingt Wandel geschaffen werden. Er empfiehlt die Vorbereitung eines Gesetzentwurfes, der den zuständigen Stellen die Möglichkeit an die Hand gebe, geeignete Wohnungen für den Auslandsdienst zu enteignen.

Der *Reichskanzler* stimmt dem Vorschlage des Reichsministers des Auswärtigen zu. Er bittet gleichzeitig den Herrn Reichsminister des Innern, im Benehmen mit dem Herrn Reichsarbeitsminister und dem Herrn Schatzminister einen entsprechenden Gesetzentwurf demnächst dem Kabinett zur Beschlußfassung vorzulegen³.

Staatskommissar Weismann erklärt namens des Preußischen Ministers des Innern, daß Bedenken gegen die Zuteilung des Hauses Unter den Linden an die Sowjetvertretung nicht bestünden.

Das *Kabinett* stimmt der Zuteilung des Hauses Unter den Linden an die Sowjetvertretung einstimmig zu.

2. Regelung des Erholungsurlaubs der Reichsbeamten für 1922. [abgesetzt]

3. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage. [abgesetzt]

4. Entwurf eines Gesetzes über Teuerungsmaßnahmen für Militärrentner.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu⁴.

² Solche Bemühungen waren u. a. durch ein Schreiben der Firma Krupp vom 28.12.21 unterstützt worden, in dem ausgeführt wird, daß sich das russische Kommissariat für Außenhandel einem Beauftragten der Firma Krupp gegenüber lebhaft über die Unterbringung seiner nach Deutschland entsandten Handelsdelegation beklagt habe (R 43 I/132, S. 47-49; dort auch weiteres Material dazu).

³ In R 43 I nicht ermittelt.

⁴ Das RArbMin. hatte den Entwurf (R 43 I/696, Bl. 93-98 und RT-Drucks. Nr. 4192, Bd. 373) am 29.3.22 mit der Bitte übersandt, die Zustimmung der RReg. zur Vorlage des Entwurfs an den RR und RT beschleunigt herbeizuführen, weil das Gesetz noch in der gegenwärtigen Tagung des RT verabschiedet werden sollte. Die Vorlage gelangt am 2.5.22 in den RT und wird am 17. 5. in erster Beratung dem 19. Ausschuß zugewiesen (RT Bd. 354, S. 7283 C). Nach einigen Änderungen – im wesentlichen Heraufsetzungen der Beträge infolge der Inflation und Änderung des Inkraftsetzungsdatums vom 1. 5. auf den 1. 8. – wird das Gesetz am 21.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 650).

5. Entwurf eines Gesetzes zur zweiten Änderung der Verordnung über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser. [vertagt]

6. Frage der Zuständigkeit für die Angelegenheit des Holzhandels und der Sägeindustrie. [abgesetzt]

7. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Initiativantrags wegen eines Gesetzes über den Ersatz der durch die Besetzung deutschen Reichsgebiets verursachten Personenschäden ⁵.

Ministerialrat Foerster trägt vor: Im § 7 des von der Regierung vorgeschlagenen Entwurfs zu einem Initiativantrag wegen eines Gesetzes über den Ersatz der durch die Besetzung deutschen Reichsgebiets verursachten Personenschäden ist als Höchstbetrag der im Falle der Erwerbsfähigkeit des Verletzten vom Reiche zu erstattenden Jahresrente die Summe von 18 000 M festgesetzt worden. Bei der Beratung des Entwurfs im 19. Reichstagsausschuß hat dieser in erster Lesung mit Mehrheitsbeschluß trotz eindringlichen Abratens der Regierungsvertreter die Heraufsetzung des Betrags von 18 000 M auf 50 000 M beschlossen. Den beteiligten Ressorts (Reichsfinanz-, Reichsarbeitsministerium und Reichsministerium des Innern) erscheint die Limitierung der Höchstrente auf 50 000 M mit Rücksicht auf die in diesem Falle unausbleiblichen und unerträglichen Berufungen der Kriegsbeschädigten unannehmbar. Diese würden es schlechterdings nicht begreifen können, daß sie gegenüber Personen, die im Friedenszustande durch an sich beklagenswerte Vorgänge körperlich verletzt sind, so erheblich, wie es die Folge des Ausschlußbeschlusses wäre, benachteiligt werden sollten, obwohl sie jahrelang im Felde dauernder Lebensgefahr ausgesetzt waren. Eine Berücksichtigung ihrer Berufungen müßte aber, wie keiner Ausführung bedarf, dem Reiche neue Milliardenlasten auferlegen. Es erscheint deshalb notwendig, daß die Reichsregierung noch vor der zweiten Lesung des Entwurfs im 19. Ausschuß diesem ausdrücklich erklärt, die Erhöhung der Höchstgrenze auf 50 000 M sei für das Kabinett unannehmbar. Dies dürfte umsomehr Erfolg versprechen, als die Meinungen auch innerhalb der Regierungsparteien selbst geteilt sind, je nach dem bei den einzelnen Abgeordneten die Rheinland- oder die Kriegsbeschädigten-Interessen vorwiegen. Allenfalls ließe sich vielleicht ein Entgegenkommen in der Weise rechtfertigen, daß im Falle besonderer Bedürftigkeit zu der Summe von 18 000 M dem Verletzten ein Zuschlag von etwa 4 – 5000 M gewährt und ihm für jedes unterhaltspflichtige Kind etwa 2000 M zugebilligt würden ⁶.

Das Kabinett stimmte den Ausführungen zu.

⁵ Der Entwurf eines Gesetzes über den Ersatz der durch den Krieg verursachten Personenschäden, wie er von der RReg. dem RT am 29.12.21 vorgelegt worden war, sah in § 3 auch eine Regelung für durch die Besatzungsmächte angerichtete Schäden vor (RT-Drucks. Nr. 3295, Bd. 370). Durch Kabinettsbeschluß vom 28. 2. wurde entschieden, diesen § 3 zu streichen und dafür einen Sondergesetzentwurf mittels Initiativantrags einzubringen (siehe Dok. Nr. 213, P. 4). Am 20.6.22 wird durch die Fraktionen der SPD, des Zentrums, der DNVP, USPD, DVP, DDP und BVP ein entsprechender Antrag eingebracht (RT-Drucks. Nr. 4537, Bd. 374) und nach 3. Beratung am 1. 7. (RT Bd. 356) unter dem 17.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 624).

⁶ Der § 7 des Entwurfs vom 20.6.22 sowie die endgültige Fassung sehen als Höchstbetrag jährlich 30 000 M und im Falle der Hilflosigkeit den Betrag von 40 000 M vor (RGBl. 1922 I, S. 624).

Zitierhinweis

Nr. 238 Kabinettsitzung vom 1. April 1922, 16 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 663–665 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D238>